

국가유산청고시 제2026-0071호

「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률」 제35조 및 같은 법 시행령 제21조의3 제2호와 「국가유산수리 등에 관한 법률」 제33조의4 제1항 및 같은 법 시행령 제4조 제①항에 따라 「국가민속문화유산 생활기본시설 설치기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2026년 06월 30일

국 가 유 산 청 장

「국가민속문화유산 생활기본시설 설치기준」 개정

1. 고시명 : 국가민속문화유산 생활기본시설 설치기준 개정

2. 고시사항

가. 개정이유

- 국가민속문화유산은 과거의 전통과 관습이 현재의 삶과 공존하는 살아있는 생활유산으로서 그 가치가 있으나, 거주민은 전통 양식을 보존·유지하는 과정에서 발생하는 생활상의 극심한 불편을 감수하고 있는 실정임.
- 하지만, 헌법 제35조 제1항 및 주거기본법 제17조(최저주거기준)를 고려하면 전용 부엌·화장실 등은 인간다운 삶을 위한 필수 시설로서 문화유산의 진정성을 해치지 않는 범위 내에서 현대적 편의를 고려한 적정 설치 방안이 강구되어야 함.
- 국가민속문화유산의 유무형적 가치 보존을 위한 상시 거주를 유도하고 역사문화경관 회복을 위한 생활기본시설 정비에 국비를 지원하여, 고택의 빈집 방치 문제 해결 및 민속유산 본연의 가치 회복으로 보존·활용의 선순환 구조를 구축하고자 함.
- 현행 생활기본시설의 '실내 또는 처마선 이내 설치' 원칙은 원형 훼손 우려와 공간 협소 등 현실적 한계가 존재하므로 현장 여건상 불가피한 경우 가역성을 전제로 외부 설치가 가능하도록 기준을 완화하여 시설 설치의 유연성과 실효성을 높이고자 함.
- 또한, 최저주거기준에 따른 필수적 설비인 물사용공간의 적정 설치 지침을 제시함으로써 행정의 예측 가능성을 높이고 거주자의 편의를 실질적으로 개선하며 국가민속문화유산의 원형적 가치를 지속 가능하게 보전하는 데 목적이 있음.

나. 주요내용

(2. 적용방법 개정안)

- 기존 기준은 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 시행령」 제21조의3 제2호에 따라 설치기준 범위 내 현상변경허가사항을 시군구에 위임하였으나, 「국가유산수리 등에 관한 법률」 제33조의4 제1항에 따라 국가유산청 설계승인을 받도록 개정
- <바. 이동 편의 보조시설>, <사. 빗물받이 및 물흙통>, <아. 방풍 설비>는 「경미한 국가유산수리」 및 「경미한 현상변경행위」로 선정
- 국가유산수리 사업의 전과정을 ‘국가유산수리시스템(e-수리)’를 통해 전자적으로 처리하여 기록을 유지·관리토록 함

(3. 비용부담 개정안)

- ‘소유자 부담 원칙’ 문구로 인해, 문화유산 보존·관리상 필요한 경우에는 국가에서 예산을 지원할 수 있음에도 일선 행정집행에 혼선이 있어 비용보조를 명확히 하여 혼선을 방지하고자함.

(4. 구분별 기본원칙 개정안)

가. (일반원칙)

- 부족한 물사용 공간을 확보하기 위해 증축 시 가역성을 전제로 전통식·절충식·현대식으로 계획 가능하도록 허용하여 상황에 따라 최적 설계안이 도출되도록 함.

나. (공간의 변경)

- 처마선 이내 공간 활용 시 후면 사용을 원칙으로 하고 설치 범위는 1/3을 넘지 않도록 제한하여 무분별한 확장을 방지하고자 함.
- 물사용 공간 관련시설은 자립할 수 있는 구조로 별도 연결 설치가능토록 허용하여 기존 기둥에 새로운 부재를 결구 시켜 원형구조가 훼손되거나 누수 등 하자가 발생하여 원부재가 손상되는 것을 방지하고자 함.

(5. 세부 설치기준 개정안)

다. (화장실 및 욕실)

- 문화유산의 지정가치를 훼손시키지 않는 한도 내에서 2칸(8㎡) 이내 규모로 별도로 연결하여 설치 허용하고자 함.
- 물사용 공간 설치에 관한 사항은 별도의 '물사용 공간 설치 지침'을 마련하여 제공함.

사. (빗물받이 및 물흐름통)

- 기존 목부재에 천공 등의 물리적 훼손이 없는 비파괴적 결속 방식(감싸기식, 끼움식 등) 적용을 원칙으로 하고 가역성 확보토록 명시함.
- 빗물 역류 및 습기 침투로 인한 목부재의 부식을 방지하기 위하여 정기 점검 및 청소 등 예방적 상시 관리 수행토록 함.

3. 개정 및 시행일자 : 2026. 06. 30.

4. 연락처

가. 주소 : (우 35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 정부대전청사 국가유산청(둔산동)

나. 담당부서 : 민속유산팀(전화 042-481-4945, 팩스 042-481-4953)

다. 홈페이지 : www.khs.go.kr

붙임 「국가민속문화유산 생활기본시설 설치기준」 개정 전문 1부.

국가민속문화유산 생활기본시설 설치기준

[시행 2026. 06. 30.] [국가유산청고시 제2026-0071호, 2026. 06. 30., 일부개정.]

국가유산청(민속유산팀), 042-481-4945

1. 적용범위

가. 생활기본시설 : 부엌, 화장실 및 욕실, 냉·난방 시설(창호 포함) 등

2. 적용방법

가. 동 설치기준에 따른 국가유산수리에 관한 사항은 국가유산청장으로부터 설계승인을 받아야 하고, 설계승인을 받은 경우 국가지정문화유산 현상변경은 허가를 받은 것으로 본다.

○ 근거: 「국가유산수리 등에 관한 법률」 제33조의4 제1항

나. 국가유산수리 실측설계에 동 기준과 함께 별도로 제공하는 지침을 활용할 수 있으며, 설계검토를 담당하는 설계심사관은 본 기준에 따라 심사하여야 한다.

다. 「5. 세부 기본시설 설치기준」 중 다음 항목은 「경미한 국가유산수리」 및 「국가지정유산 지정(보호) 구역 내 경미한 행위」로 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장의 허가를 받아 처리한다.

- 바. 이동 편의 보조시설
- 사. 빗물받이 및 물홈통
- 아. 방풍 설비

○ 근거: 「문화유산의 보존 및 활용에 관한 법률 시행령」 제21조의3 제2호, 「국가유산수리 등에 관한 법률 시행령」 제4조 제①항 (별표1. 1. 머. 그 밖에 국가유산청장이 현상 유지 및 관리를 위하여 필요하다고 인정하여 고시하는 행위)

라. 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 국가유산수리 사업의 전과정을 ‘국가유산수리시스템(e-수리)’을 통해 전자적으로 처리하여 기록을 유지·관리하여야 한다.

3. 비용보조

가. 문화유산 보존·관리상 필요한 경우에는 예산의 범위에서 그 소요비용의 전부나 일부를 보조할 수 있다.

4. 구분별 기본원칙

가. 일반원칙

- 문화유산으로 지정된 고유한 특성(구조·기둥·보 등의 특수한 기법·양식) 등에 있어서 핵심적인 사항은 원형대로 보존한다.
- 현재의 경관구도를 최대한 유지하되, 주거시설과 부속시설, 주변(담장·마당·뒷뜰 등)의 변형된 경관은 원형을 고증하여 회복하도록 한다.
- 생활기본시설 설치기준의 적용으로 인해 획일화되지 않고, 지역 고유한 전통성을 보존할 수 있도록 한다.
- 부족한 물사용 공간을 확보하기 위해 증축 시 전통식·절충식·현대식으로 계획할 수 있으나 언제든지 원상회복이 가능하도록 가역성을 확보해야 한다.

나. 공간의 변경

- 방의 사용 면적을 확장하기 위해 외부로 벽을 달아내는 증축행위는 금지하며, 내부의 방을 하나로 합쳐 큰 방으로 활용할 수 있다.
- 공간의 변형 시 가옥 고유의 공간적 특성을 훼손하지 않고, 문화유산 경관을 저해하지 않는 범위에서 화장실, 욕실 설치를 위하여 방을 구성하는 칸의 처마선 이내 공간을 활용하거나 현대식 생활양식에 맞는 생활기본시설을 설치할 수 있다.
- 처마선 이내 공간을 활용할 때에는 전면에서 보이지 않도록 후면 사용을 원칙으로 하며 설치 범위는 후면의 1/3을 넘지 않아야 한다.
- 화장실 및 욕실 등 물사용 공간과 관련된 시설은 본 기준에서 정한 바에 따라 별동으로 연결하여 설치할 수 있다.
- 확장공간 설치 시 자립할 수 있는 구조로 계획하여 문화유산 원형의 구조안전을 고려하고 원상 회복이 용이하도록 해야 한다.

다. 건축 구조

- 건축물의 내부구조는 원형의 훼손이 없는 선에서 기능과 용도에 따라 현대생활에 맞게 변형할 수 있다.
- 전통 구들 구조는 원형보존하고 상부에 온수보일러 및 전기판넬 등을 설치할 수 있다. 이 경우 내열성 재료를 사용하여야 한다.

라. 건축 재료

- 창호의 경우 현대식 재료(샷시, 단열재료 등)는 외부로 노출시키지 않고, 목재창호 안쪽에 사용한다.
- 현대적 재료의 도입 시에는 불연재 사용을 원칙으로 한다.
- 외부에 설치되는 수납함 등은 은폐를 위해 최소한의 크기로 제작, 전통재료를 이용하여 주택경관과 조화를 이루도록 한다.

마. 건축 설비

- 전통적인 모습을 해치지 않는 범위 내에서 현대식 시설을 허용할 수 있다.
- 외부 노출시설은 나무·발 등 전통재료를 이용하여 차폐토록 한다.
- 건물 내 현대식 화장실을 설치할 경우 외관에 변형을 주지 않도록 하되, 정화조의 배수구는 공동 오수처리관으로 연결되도록 한다.

5. 세부 기본시설 설치기준

가. 방 및 공간

- 전체적인 평면은 원칙적으로 원형을 유지해야 한다.
- 내부공간 활용을 위한 방 면적 변형 시에는 가옥 고유의 전통적 공간을 훼손(방·대청 통합, 개방공간의 차폐 등)해서는 안되며, 칸막이 벽 제거 시 구조적으로 지장이 없는 범위 내에서 제거할 수 있으나, 원형의 가구(架構)를 확인할 수 있는 부분은 보존해야 한다.

나. 부엌

- 가옥의 보존관리를 위하여 주기적인 아궁이 사용이 불가피하므로 원칙적으로 원형을 유지하도록 한다.
- 생활을 위해 부득이 부엌 바닥을 높이는 경우에는 아궁이에 불 사용이 가능하도록 시공토록 한다.
- 입식 조리를 위한 설비 시설을 설치할 수 있으며, 이때 설치하는 가구는 가옥과 어울리는 형태와 색상을 선택한다.

다. 화장실 및 욕실

- 원칙적으로 평면변형 없이 내부공간에 설치토록 하나, 문화유산의 지정가치를 훼손시키지 않는 한도 내에서 처마선 이내 공간을 활용하거나, 2칸(8㎡) 이내 규모로 별도도로 연결하여 설치할 수 있다.
- 화장실 내부는 현대식 설비시설을 설치할 수 있으나, 습기로 인해 목부재의 부후를 방지하기 위한 환기를 고려해야 한다.
- 화장실 및 욕실, 부엌 등 물사용 공간 설치에 관한 사항은 별도의 ‘물사용 공간 설치 지침’을 따른다.

라. 냉·난방 시설

- 난방시설은 전통 구들을 보존하는 범위 내에서 설치한다.
- 보일러실 등은 가능한 실내에 두어 외부에서 보이지 않도록 한다.
- 외부로 노출된 에어컨 실외기 등의 냉방기기·가스통 등은 나무·대나무·발 등 전통재료를 이용하여 가리개 또는 보관함을 만들어 전통가옥 경관에 어울리도록 한다.
- 외부에 설치할 경우 단독 건물로 하지 말고 필요한 부속공간을 합쳐 한 건물에 들어가도록 한다.(예 : 창고+화장실+보일러실)
- 연료탱크는 가능한 한 외부로 노출시키지 말고 본체와 유사한 재료 등을 사용하여 외부를 가리도록 한다.

마. 창 호

- 외부로 노출되는 창은 전통적인 형태와 재료를 사용하되 건축물의 기능과 용도, 규모에 맞도록 설치한다.
- 기존의 전통창호는 변형할 수 없으며 안쪽에 이중창을 설치할 때는 목재와 유사한 색상과 모양으로 만들어야 한다.
- 환기·단열 등을 위한 창호 설치 시 외부는 전통형태를 유지하고, 내부에 현대창호를 활용토록 한다.
- 기존 벽체 인방의 훼손이 없는 범위 내에서 내부에 창호를 추가 설치할 수 있다.

바. 이동 편의 보조시설

- 가옥 내 노약자 등의 편의와 안전을 위하여 경사로, 난간, 손잡이 등 보조시설을 설치 할 수 있다. 단, 목재와 같이 한옥과 어울리고 철거가 가능한 재료로 설치한다.

사. 빗물받이 및 물흙통

- 지붕의 처마 내밀기가 짧아 낙숫물이 기단 내로 떨어져서 기둥, 벽체 등이 훼손되고 생활에 불편을 초래하는 것으로 관계전문가(문화유산위원 또는 전문위원)가 인정하는 경우에는 보수정비를 통해 문제가 해결되기 전까지 한시적으로 지붕과 어울리는 재질과 색상으로 처마 빗물받이 및 물흙통을 설치할 수 있다.
- 설치 시에는 연목 및 평고대 등 기존 목부재에 천공 등의 물리적 훼손을 수반하지 않는 비파괴적 결속 방식(감싸기식, 끼움식 등) 적용을 원칙으로 하며, 철거 시 원상회복이 가능하도록 가역성을 확보하여야 한다.
- 빗물 역류 및 습기 침투로 인한 목부재의 부식을 방지하기 위하여 정기 점검 및 청소 등 예방적 관리를 상시 수행하여야 한다.

아. 방풍 설비

- 경관을 저해하지 않고, 고택의 훼손을 일으키지 않는 범위에서 생활이 이루어지는 대청(누각형 건물은 제외) 전면에 한해 방풍 설비를 설치할 수 있다.
- 설치물은 창호가 아닌 임시 시설물로 가역성이 있어야 하며, 원형과 혼돈되지 않도록 목재가 아니면서 건물과 조화될 수 있는 색상과 재질, 무광택의 재료를 사용토록 한다.

6. 재검토기한

- 가. 국가유산청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 01월 01일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다) 마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.